

1524830-82.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas de que a receptação dos veículos é o grande estímulo aos demais crimes. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (pesquisa feita em 2 de setembro de 2020), consta que no quarto trimestre de 2019 foram registradas 34.503 ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524830-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524830-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu:

ERIK CONCEIÇÃO CAETANO

Vistos, etc.

Erik Conceição Caetano, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 180, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra ERIK CONCEIÇÃO CAETANO, qualificado na fl. 13, em razão dos fatos a seguir expostos.

Consta do incluso inquérito policial que, em 03 de novembro de 2022, por volta das 16 horas, na Rua da Cavalgada, altura do nº 829, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, policiais militares surpreenderam ERIK CONCEIÇÃO CAETANO conduzindo, em proveito próprio, o veículo GM/Prisma, de placas FFM-2F87. Referido automóvel havia sido roubado de Ismael J. dos S. em 28 de outubro de 2022, conforme RDO nº IM5113/2022.

Conclui-se que ERIK sabia da origem criminosa do veículo que conduzia, em proveito próprio, eis que não soube informar de quem recebeu dito automóvel, tampouco dispunha de documentos legitimando a sua posse, além de ter tentado empreender fuga ao perceber a aproximação dos policiais.

Ante o exposto, ERIK CONCEIÇÃO CAETANO está incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal."

A denúncia foi recebida (fls.97/99), houve defesa (fls. 139), e o recebimento foi ratificado (fls. 140). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A posse do veículo pelo réu, que o conduzia, restou não apenas informada pelos policiais, como também admitida pelo acusado, restando incontroversa.

E sua origem ilícita está demonstrada pela oitiva da vítima a fls. 14, e boletim de

ocorrência de fls. 119 e ss.

Por fim, inequívoco também o dolo, não apenas demonstrado pelo fato de o réu ter fugido ao avistar os policiais, evidenciando saber ser produto ilícito, como também tendo sido expressamente admitido por ele em juízo, restando incontroverso.

Perfeitamente caracterizado, portanto, a receptação dolosa, não havendo margem para absolvição ou desclassificação, sendo de rigor sua condenação.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): ERIK - fls. 29/35

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

30ª

0000996-18.2018.8.26.0050

0007560-40.2018.8.26.0041

33

X

1ª Guarulhos

0001857-38.2017.8.26.0535

0006530-08.2019.8.26.0502

180

X

11ª

0023053-30.2018.8.26.0050

0017847-62.2018.8.26.0041

157

X

4ª Guarulhos

0000137-70.2016.8.26.0535

0047611-63.2017.8.26.0224

180

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, são oportunas algumas considerações.

Um ponto que deve levar a um considerável aumento da pena base é justamente a natureza do objeto receptado.

Veículos são normalmente objetos de elevado valor relativo, cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia. Ademais, são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas de que a receptação dos veículos é o grande

estímulo aos demais crimes. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (pesquisa feita em 2 de setembro de 2020), consta que no quarto trimestre de 2019 foram registradas 34.503 ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, sendo 14.623 apenas na Capital. Ou seja, mais de 157 furtos e roubos de veículos por dia apenas nesta cidade!

Não há dúvidas, portanto, de que é um crime que assola esta comunidade e que exige uma séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. E tal repressão passa, sem dúvida alguma, também pela aplicação de penas severas aos casos de delitos envolvendo veículos, de forma a efetivamente desestimular tal prática tão lucrativa para os criminosos.

Ademais, além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime, gera maiores vantagens ao criminoso em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, tem-se também que é inegável que é necessária muito maior determinação criminosa para receber, guardar ou conduzir um veículo, bem este sujeito a diversos controles públicos de propriedade e circulação, do que um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização.

Não é possível que a receptação de um veículo seja apenada da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou um relógio furtados, por exemplo. As gravidades das condutas são totalmente díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos uma culpabilidade redobrada e uma personalidade muito mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade, bem como gerando muito maiores prejuízos para as vítimas, e estimulando a ocorrência de crimes muitas vezes de gravidade ímpar, como roubos com uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

Aliás, ao contrário de um celular que se coloca no bolso e ninguém mais vê, no caso de veículos a pessoa tem que entrar no mesmo, no caso de carros, ou ficar sobre o mesmo, no caso de motocicletas, e circular publicamente com ele, evidenciando assim uma audácia e destemor muito maior por parte de quem tem a coragem de receber um veículo produto de crime. Também, o próprio fato de ser um objeto móvel sujeito a estritos controles de propriedade, incluindo placas ostensivas, documentos, numeração de chassi e motor etc., denota a maior gravidade de um fato envolvendo tal tipo de objeto do que outros cuja propriedade não está sujeita a qualquer controle formal.

Assim, considerando que no caso da receptação de uma bicicleta ou um relógio a pena seria a mínima legal de um ano, e considerando a gravidade muito superior no caso de veículos, e tendo em vista ainda o máximo previsto pelo legislador, aumento a pena base na fase do artigo 59 do Código Penal em metade do piso, perfazendo um ano e seis meses de reclusão, e 15 dias-multa, o que representa, na verdade, apenas um sexto do intervalo possível para o delito (de 1 a 4 anos).

Presente a agravante da reincidência, sendo múltipla e específica, denotando personalidade marcadamente resiliente, seria de rigor o aumento da pena em pelo menos um quarto.

Porém, presente a atenuante da confissão, merecendo ser valorizada, mas não sendo capaz de anular por completo a reincidência pela intensidade desta, abrindo o aumento diminuindo-o a apenas um oitavo.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva em 1 ano, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Pela reincidência específica, resta vedada a substituição da pena, devendo o regime ser o fechado, já que evidenciada a propensão do réu para o crime, sendo de todo insuficiente penas mais brandas.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Erik Conceição Caetano, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 8 meses e 7 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente,

nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA